

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3355/2535

นาย สุเทพ เยี่ยมลาภะ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46(3)

หากนับจากวันออกหนังสือเตือนถึงวันที่โจทก์กระทำผิดอันเป็นเหตุให้จำเลย
เลิกจ้างโจทก์ เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 13 วัน หรือหากนับตั้งแต่วันที่โจทก์กระทำผิด
อันเป็นเหตุให้จำเลยออกหนังสือเตือนจนถึงวันที่โจทก์กระทำผิดอันเป็นเหตุให้จำเลย
เลิกจ้างโจทก์ก็เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 21 วัน ซึ่งไม่ว่าจะเริ่มนับระยะเวลาของ
หนังสือเตือน โดยวิธีใด ก็ล้วนแต่เป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานเกินสมควร ถือว่าหนังสือ
เตือนดังกล่าวสิ้นผล ไม่สามารถจะนำมาเป็นเหตุในการพิจารณาประกอบการเลิกจ้าง
โจทก์ตามข้อบังคับได้ถือว่าโจทก์ไม่ได้ถูกตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน จำเลยไม่มี
สิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับของจำเลย การที่จำเลยเลิก
จ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2524 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงาน
เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 145 บาท จำเลย
กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์

ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 โดยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดวินัย
ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งของจำเลยทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงาน
อยู่เนือง ๆ ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ และเสพสุรา
ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้เสียหายแก่จำเลยตามข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 46
(พ.ศ. 2524) ข้อ 9.3, 9.7, 9.8, 9.9 และเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน ซึ่งไม่เป็น
ความจริง โจทก์ไม่ได้กระทำผิดดังกล่าวและเหตุดังกล่าวโจทก์ต้องได้รับการตักเตือน
เป็นหนังสือแล้วจำเลยจึงจะลงโทษให้โจทก์ออกจากงานได้โจทก์ไม่เคยได้รับการ
เตือนเป็นหนังสือ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และผู้ออกคำ
สั่งให้โจทก์ออกจากงานไม่มีอำนาจออกคำสั่งเลิกจ้าง โจทก์ขาดรายได้คิดเป็นเงิน
1,044,000 บาท ค่าชดเชยจำนวน 26,100 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จำนวน 4,350 บาทขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตรา
ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมและนับอายุงานติดต่อกันโดยถือเสมือนไม่มีการเลิกจ้าง หาก
จำเลยไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจำนวน
1,044,000 บาท ค่าชดเชยจำนวน 26,100 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จำนวน 4,350 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยให้การว่า โจทก์เข้าทำงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์โดยสารประจำทาง ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 144.65 บาท จำเลย
กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสามวัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา
โจทก์ได้รับมอบหน้าที่ให้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 25 กะสว่าง ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่โจทก์แวะรับประทานอาหารและดื่มสุรามินเมาเมื่อนำรถเข้าอยู่ฟาร์ม
จระเข้ ได้ก่อเหตุตบตีนางสาวสัตยา แผลงภูทอง พนักงานเก็บค่าโดยสารได้รับ
อันตรายแก่กายและจิตใจ โจทก์เคยเมาสุราและถูกลงโทษทางวินัยและตักเตือนมา
แล้ว 4 ครั้ง โจทก์กระทำผิดวินัยตามข้อ 9.3, 9.7, 9.8, 9.9 แห่งข้อบังคับฉบับที่ 46
(พ.ศ. 2524) ว่าด้วยวินัยและการลงโทษฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำ

สั่งขององค์การ ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานอยู่เนือง ๆ ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่และดื่มสุราในขณะที่ปฏิบัติงานเป็นเหตุให้เสียหายแก่
องค์การ จำเลยมีคำสั่ง 1078/2534 ลงโทษให้โจทก์ออกจากพนักงานองค์การ เป็นคำ
สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสีย
หายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และ
ระหว่างที่โจทก์อยู่ในอยู่หลังจากเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วโจทก์ได้ตบตีทำร้ายนางสาวสัต
ยา แผลงภูทอง เพื่อนร่วมงาน ก่อนเกิดเหตุโจทก์เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับเมาสุราและ
ทำร้ายผู้อื่นมาหลายครั้งและจำเลยเคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2533 หนังสือเตือนยังมีผลบังคับ ผู้จัดการเขตการเดินรถที่ 3 ได้รับ
มอบอำนาจจากผู้อำนวยการของจำเลยให้มีอำนาจลงโทษพนักงานจึงมีอำนาจออกคำ
สั่งลงโทษเลิกจ้างโจทก์ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
จำเลยไม่ต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชย และสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้าแก่โจทก์ตามฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "หนังสือเตือนเอกสารหมายเลข.19 ซึ่งเป็น
หนังสือเตือนฉบับสุดท้ายก่อนที่โจทก์จะกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์นั้น ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2533 ได้ตักเตือนโจทก์ในเรื่องโจทก์เสพสุราเมินเมา
และทะเลาะวิวาทกับบุคคลภายนอกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ซึ่งจำเลยถือว่า
เป็นการผิดวินัยตามนัยข้อ 4.3 และ 4.13 แห่งข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 46(พ.ศ.
2524) ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งของจำเลย และประพฤติดน
เป็นคนเสเพล เสพสุราจนเมินเมาไม่สามารถครองสติได้ ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

ของตำแหน่งหน้าที่ จะเห็นได้ว่าหนังสือเตือนเอกสารหมาย ล.19 นี้ หากนับจากวันออกหนังสือเตือนถึงวันที่โจทก์กระทำผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ก็เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 13 วัน หรือหากนับตั้งแต่วันที่โจทก์กระทำผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยออกหนังสือเตือนเอกสารหมาย ล.19 คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 จนถึงวันที่โจทก์กระทำผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ก็เป็นเวลาถึง 1 ปี 5 เดือน 21 วัน ซึ่งไม่ว่าจะเริ่มนับระยะเวลาของหนังสือเตือนเอกสารหมาย ล.19 โดยวิธีใด ก็เห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานเกินสมควร ไม่สามารถจะนำมาเป็นเหตุในการพิจารณาประกอบการเลิกจ้างโจทก์ตามข้อบังคับของจำเลยได้ ต้องถือว่าหนังสือเตือนตามเอกสารหมาย ล.19 สิ้นผลไปก่อนที่จะโจทก์จะกระทำผิดทางวินัยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 และหนังสือเตือนตามเอกสารหมาย ล.17, ล.18 ซึ่งเป็นหนังสือเตือนที่มีมาก่อนหนังสือเตือนเอกสารหมาย ล.19 ย่อมสิ้นผลไปด้วย และความผิดที่โจทก์กระทำเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งจำเลยถือว่าเป็นความผิดตามข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2524) เอกสารหมายจ.1 ข้อ 9.3, 9.7, 9.8 และ 9.9 นั้น ตามข้อบังคับของจำเลยดังกล่าวข้อ 9 มีข้อความว่าจำเลยจะลงโทษผู้กระทำผิดด้วยการให้ออกได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำผิดเคยถูกตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน เมื่อหนังสือเตือนเอกสารหมาย ล.17 ถึง ล.19 สิ้นผลไปก่อนที่จะโจทก์จะกระทำผิดตามข้อ 9.3, 9.7, 9.8 และ 9.9 แห่งข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2524) เอกสารหมาย จ.1 จึงถือว่าโจทก์ไม่ได้ถูกตักเตือนเป็นหนังสือในความผิดดังกล่าวมาก่อน จำเลยไม่มีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับของจำเลยเอกสารหมาย จ.1 ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของจำเลย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนนี้ฟังขึ้น แต่ที่โจทก์อุทธรณ์ต่อไปว่าขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานนั้น การจะให้จำเลยรับโจทก์

กลับเข้าทำงานหรือจะให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แทนการรับกลับเข้าทำงาน เป็นดุลยพินิจของศาลแรงงานกลาง เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่อาจพิพากษาให้ตามคำขอของโจทก์ในส่วนนี้ได้ และหากศาลแรงงานกลางใช้ดุลยพินิจพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แทนการให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ศาลแรงงานกลางก็ต้องพิพากษาถึงเงินต่าง ๆ ที่โจทก์ฟ้องเรียกมาด้วยว่าโจทก์มีสิทธิได้รับหรือไม่เพียงใด จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาในเรื่องจะให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แทน และในกรณีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แทนการรับเข้าทำงาน ก็ให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาถึงเงินประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์ฟ้องเรียกมาด้วย.

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไวย-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เป็นเรื่องอายุของหนังสือเตือน ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47บัญญัติว่า "นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณี

ใดดังต่อไปนี้ (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและนายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตัดเตือน"พระราชบัญญัติ ญัตติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 บัญญัติว่า "ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้างกรรมการอนุกรรมการ หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว (3) ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างโดยนายจ้างได้กล่าวตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องกล่าวและตัดเตือน ทั้งนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นต้องมีได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง" จากข้อความในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123(3) จะเห็นได้ว่ากฎหมายมิได้บัญญัติถึงกำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ ซึ่งจะมีผลว่าหนังสือเตือนฉบับนั้นย่อมมีผลผูกพันลูกจ้างผู้ที่ถูกเตือนตลอดไปจนกว่าการจ้างงานจะสิ้นสุดลง 2. ศาลวินิจฉัยว่าหนังสือเตือนควรมีกำหนดอายุ แม้กฎหมายจะมิได้กำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ แต่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าหนังสือเตือนควรมีกำหนดอายุ โดยได้วินิจฉัยว่า "แม้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) มิได้กำหนดว่าคำตัดเตือนเป็นหนังสือมีระยะเวลาเท่าใดจึงจะหมดอายุ หรือระยะเวลาเท่าใดจึงจะเป็นระยะเวลานานที่เกินสมควรที่จะนำมาเป็นเหตุการเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ก็ไม่อาจแปลได้ว่าเมื่อนายจ้างตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วคำตัดเตือนนั้นจะมีผลอยู่ตลอดไปจนไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด หากจะแปลประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ว่าคำตัดเตือนเป็นหนังสือมีผลอยู่ตลอดไปไม่มีเวลาสิ้นสุดตราบเท่าที่ลูกจ้างทำงานอยู่แล้ว ลูกจ้างก็ย่อมจะขาดความคุ้มครองโดยสภาพธรรมชาติเพราะเมื่อลูกจ้างได้รับคำตัด

เดือนเป็นหนังสือจนมีสติรู้สำนึกตัวและได้ปรับปรุงแก้ไขการทำงาน การประพฤติตัว ถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานแล้วความผิดที่ไม่ร้ายแรงนั้น ก็ ควรได้รับการอภัยและคำตักเตือนก็ควรสิ้นสุดไม่ควรเป็นชนกติดตริงลูกจ้างอยู่ ตลอดไปจนสิ้นภาวะเป็นลูกจ้าง"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2528) 3. หนังสือเตือน มีอายุนานเท่าใด แม้กฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาของหนังสือเตือนไว้ แต่ศาลฎีกา วินิจฉัยว่าหนังสือเตือนควรมีระยะสิ้นสุด ปัญหาที่ว่าหนังสือเตือนนั้นมีอายุนานเท่าใด เรื่องนี้ศาลฎีกามีได้กำหนดระยะเวลาไว้แน่ชัดจึงต้องวิเคราะห์ตามพฤติการณ์เป็น เรื่อง ๆ ไป ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าหนังสือเตือนที่เนิ่นนานเกินควรและสิ้นสุด แล้วดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2528 ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 12 วัน คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 13/2530 ระยะเวลา 4 ปี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2530 ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน 17 วัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4168/2530 ระยะเวลา 7 ปีเศษ คำพิพากษา ฎีกาที่ 229/2532 ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน 14 วัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2532 ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน 27 วัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2535 ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน 21 วัน จากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว เห็นว่าระยะเวลาสั้นที่สุดศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือเตือนสิ้นสุดคือ 1 ปี 2 เดือน 14 วัน ส่วนระยะเวลาที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือเตือนยังไม่เนิ่นนานเกินควรและยังไม่สิ้นสุดบังคับคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2260/2532 เป็นเวลา 1 ปี 25 วัน จากแนวคำพิพากษาดังกล่าวเห็นว่าระยะเวลาที่ ศาลฎีกาเห็นว่าเนิ่นนานเกินสมควรนั้นเป็นเวลาหนึ่งปีเศษ ดังนั้น จึงสามารถวางหลัก เกณฑ์ไว้กว้าง ๆ ว่าอายุของหนังสือเตือนน่าจะมีประมาณ 1 ปี หากเกินกว่า 1 ปีแล้ว ถือว่าหนังสือเตือนนั้นมีอายุเนิ่นนานเกินสมควรและถือว่าสิ้นสุดแล้ว ไม่สามารถนำ มาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างครั้งหลัง 4. การนับอายุของหนังสือเตือน นับ อย่างไร เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหนังสือเตือนนั้นควรมีอายุ จึงมีปัญหาคือต่อไปว่าอายุ ของหนังสือเตือนนั้นจะนับอย่างไร วิธีแรกให้นับจากวันที่ลูกจ้างกระทำความผิดครั้งแรก ก่อน ถึงวันที่ลูกจ้างกระทำความผิดครั้งหลัง วิธีที่สองจากวันที่นายจ้างออกหนังสือเตือนครั้ง

ก่อนจนถึงวันที่ลูกจ้างกระทำความผิดครั้งหลัง วิธีที่สามนับจากวันที่นายจ้างออกหนังสือเตือนครั้งก่อนถึงวันที่นายจ้างลงโทษครั้งหลัง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2535 ไม่ได้วินิจฉัยว่าให้นับจากวันใดโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่านับจากวันออกหนังสือเตือนถึงวันที่โจทก์กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ก็เป็นเวลาหนึ่งปีสี่เดือนสิบสามวันหรือหากนับตั้งแต่วันที่โจทก์กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้จำเลยออกหนังสือเตือนเอกสารหมายเลข 19 คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 จนถึงวันที่โจทก์กระทำความผิด เป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 ก็เป็นเวลาถึง 1 ปี 5 เดือน 21 วันซึ่งไม่ว่าจะเริ่มนับระยะเวลาของหนังสือเตือนเอกสารหมายเลข 19 โดยวิธีใด ก็เห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานเกินสมควร ไม่สามารถจะนำมาเป็นเหตุในการพิจารณาประกอบการเลิกจ้างโจทก์ตามข้อบังคับของจำเลยได้ แต่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าระยะเวลาของหนังสือเตือนให้นับจากวันออกหนังสือเตือนในความผิดครั้งก่อนจนถึงวันที่ลูกจ้างกระทำความผิดครั้งหลังดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 229/2532 วินิจฉัยว่า "ระยะเวลาของหนังสือตักเตือนจนถึงวันเกิดเหตุครั้งหลังเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน 14 วันหนังสือตักเตือนดังกล่าวมีอายุเนิ่นนานพอสมควรที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับเลิกจ้างในการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานครั้งหลัง จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2260/2532 วินิจฉัยว่า "ดังนั้นระยะเวลาดังแต่จำเลยออกหนังสือตักเตือนโจทก์จนถึงวันที่โจทก์กระทำความผิดครั้งหลังเป็นเวลา 1 ปี 25 วันจึงเป็นระยะเวลาไม่เนิ่นนานที่จะพึงถือว่าโจทก์พ้นจากภาวะที่จะต้องปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ค่าเตือนของจำเลยจึงมีผลบังคับจำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย" คำพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หนังสือเตือนนั้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่นายจ้างออกหนังสือเตือนครั้งก่อนจนถึงวันที่ลูกจ้างกระทำความผิดครั้งหลัง 5. ผลของหนังสือเตือนที่เนิ่นนานเกินสมควร หนังสือเตือนที่มีระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรจะมีผลดังนี้ 5.1 หนังสือ

เดือนที่เนิ่นนานเกินสมควรถือว่าสิ้นผลจะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการเลิกจ้างในการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานครั้งหลังไม่ได้ 5.2 หนังสือเดือนที่เนิ่นนานเกิน
สมควร จะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการลงโทษอื่นได้หรือไม่ (ก) นายจ้างจะนำหนังสือ
เดือนที่เนิ่นนานเกินสมควร มาพิจารณาประกอบในการลงโทษเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่
เป็นการกระทำอันเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้หรือไม่
เรื่องนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4168/2530ว่านายจ้างเคยตัด
เดือนลูกจ้างเป็นหนังสือรวม 2 ครั้งในปี 2522 และปี 2523 เนื่องจากลูกจ้างไม่ตั้งใจ
ปฏิบัติงาน ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้าง
อ้างว่าลูกจ้างกระทำผิดซ้ำคำเตือน เห็นว่าหนังสือตัดเดือนดังกล่าวเป็นเวลาห่างกัน
กับการเลิกจ้างครั้งหลังนี้นานถึง 7 ปีเศษ ถือว่าเป็นระยะเวลาอันเนิ่นนานเกินสมควร
และสิ้นผลแล้ว ไม่มีเหตุที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างครั้งนี้ โจทก์เลิก
จ้างลูกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับโดยลูกจ้างมิได้
กระทำความผิดข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.
2518 จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม" (ข) นายจ้างจะนำหนังสือตัดเดือนที่เนิ่น
นานเกินสมควรมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการลงโทษเลิกจ้างซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ไม่
เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ได้หรือไม่ เรื่องนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3355/2535 ได้วินิจฉัย
ว่าเมื่อหนังสือเดือนตามเอกสารหมายเลข.17 ถึง ล.19 สิ้นผลไปก่อนที่โจทก์จะกระทำ
ความผิดตามข้อ 9.3,9.7,9.8 และ 9.9 แห่งข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 46(2524)
เอกสารหมายเลข.1 จึงถือว่าโจทก์ไม่ได้ถูกตัดเดือนเป็นหนังสือในความผิดดังกล่าวมา
ก่อน จำเลยไม่มีสิทธิที่จะเลิกจ้างโจทก์ตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับของจำเลย
เอกสารหมายเลข.1 ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของจำเลย
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม" จากคำพิพากษาศาลฎีกา 2 ฉบับดังกล่าวสรุปได้ว่า
นายจ้างจะนำหนังสือเดือนที่เนิ่นนานเกินสมควรมาเป็นข้อประกอบในการพิจารณา

ลงโทษการเลิกจ้างอันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเลิกจ้างซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้ 6. นายจ้างและลูกจ้างตกลงกำหนดอายุของหนังสือเตือนได้หรือไม่ เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้จึงมีปัญหว่านายจ้างจะกำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ หรือนายจ้างกับลูกจ้างได้ตกลงกันกำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ กรณีดังกล่าวนี้จะสามารถทำได้หรือไม่ ปัญหาที่ว่านายจ้างหรือนายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกันกำหนดอายุหนังสือเตือนได้หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ ดังนั้นนายจ้างหรือนายจ้างกับลูกจ้างจึงมีสิทธิที่จะกำหนดอายุของหนังสือเตือนได้ การกำหนดอายุของหนังสือเตือนดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีผลใช้บังคับได้ ปัญหาไม่ว่าจะตกลงกำหนดอายุของหนังสือเตือนได้นานเท่าใด เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหนังสือเตือนไว้ ดังนั้นนายจ้างหรือนายจ้างกับลูกจ้างจึงสามารถตกลงกำหนดอายุของหนังสือเตือนมากน้อยเพียงใดก็ได้ หากกำหนดอายุของหนังสือเตือน มีกำหนด 1 ปีหรือน้อยกว่า 1 ปี น่าจะมีผลใช้บังคับได้หากกำหนดมากกว่า 1 ปีซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานเกินสมควรถือว่าหนังสือเตือนนั้นสิ้นผลบังคับแล้ว ก็น่าจะแปลเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาว่าเมื่อกำหนดอายุของหนังสือเตือนเกินกว่า 1 ปี ก็ควรจะมียายุเท่ากับ 1 ปีหากหนังสือเตือนนั้นมีอายุเกินกว่า 1 ปี ก็ถือว่าเนิ่นนานเกินสมควรและสิ้นผลบังคับแล้ว แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงนี้ศาลฎีกายังมิได้มีคำวินิจฉัยโดยตรง จึงเห็นสมควรรอฟังบรรทัดฐานจากศาลฎีกาต่อไป. รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์.